

0005937-69.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166093/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 18593744 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2607/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2166093 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005937-69.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005937-69.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166093/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 18593744 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2607/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2166093 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRE SANTOS BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

ANDRÉ SANTOS BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 18 de junho de 2021, por

volta das 22h00, na Rua Emboabas, nº 70, Campo Belo, nesta cidade e comarca da Capital, em pleno estado de calamidade pública, transportava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo terceiros, 7 (sete) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1,8g (um grama e oito decigramas), 33 (trinta e três) invólucros contendo Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", com peso líquido de 28,5g (vinte e oito gramas e cinco decigramas), e 37 (trinta e sete) invólucros contendo cloroeto de metileno/Diclorometano, conhecido como lança-perfume, peso líquido de 2.160ml (dois mil cento e sessenta mililitros), substâncias essas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida e citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes debateram a causa, requerendo ambas a improcedência da ação penal.

É o relatório.

DECIDO.

Sem dúvida que a condenação do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida.

A bem da verdade, o acusado não é a pessoa detida pela polícia quando dos fatos, conforme se infere do quanto narrado pelas testemunhas policiais ouvidas nesta data, tendo por outro lado a d. defesa juntado farta documentação a comprovar tratar-se o acusado de pessoa diversa daquela detida quando dos fatos.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver ANDRÉ SANTOS BEZERRA da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 20 de abril de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA